

개선하여야 할 사항

번호	26	관련부서(기관)	목록
----	----	----------	----

제 목 운전업무 관련자 음주운전 여부 확인 불합리

내 용

공사(公社)는 「음주운전행위처리지침」(이하 “「지침」”이라 한다)에 따라 아래 [표]와 같이 운전을 주요업무로 하는 직원(이하 “운전업무 관련자”라 한다)이 음주운전을 한 경우 다른 직원에 비해 높은 문책기준을 적용하고 있다.

[표] 음주운전 행위유형별 문책기준

구 분	행위 유형	문책기준
운전업무 관 련 자	면허정지 처분을 받은 경우	정직 - 해임
	면허취소 처분을 받은 경우	해임 - 파면
기 타 직 원	최초 음주운전(혈중 알코올농도 0.1% 미만)	견책 - 감봉
	최초 음주운전(혈중 알코올농도 0.1% 이상 또는 음주측정 불응)	감봉 - 정직
	2회 음주운전을 한 경우	정직 - 해임
	3회 음주운전을 한 경우	해임 - 파면

자료 : 「지침」 별표 ‘음주운전 행위유형별 문책기준’ 재구성

운전업무 관련자가 음주운전으로 면허정지 또는 면허취소 처분을 받으면 해당 업무를 수행할 수 없고, 만약 운전업무 관련자가 면허정지 또는 면허취소 처분을 받은 상태에서 운전을 하다 적발되거나 운전 중 사고를 일으킨 경우 본인뿐만 아니라 고용주인 공사까지 처벌¹⁾의 대상이 될 수 있으므로 공사는 운전업무 관련자의 음주운전 여부를 적극적으로 확인하는 것이 합리적이다.

그런데도 위 [표]와 같이 운전업무 관련자에게 높은 문책기준을 적용하고 있을 뿐 음주운전 여부를 확인할 수 있는 실효성 있는 절차가 없는 실정이다.

1) 「도로교통법」 제56조(고용주등의 의무) 제2항은 고용주로 하여금 면허정지 또는 면허가 취소된 사람이 운전하는 것을 알고도 말리지 않거나 운전을 시켜서는 아니 된다고 규정하고 있고, 「같은 법」 제152조(벌칙) 제2호는 이를 위반 시 고용주에게 1년 이하의 징역이나 300만 원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있음.

조치하여야 할 사항

目目처장은

운전업무 관련자로 하여금 운전경력증명서를 제출하게 하는 등 음주운전 여부를 확인하는 절차를 마련하여 「음주운전행위처리지침」을 개정하시기 바랍니다.